

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4887/2539

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย เกษสกุล ทาสวัสดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 715, มาตรา 728

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่1ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันนี้ขายลด
ตัวเงินจำนวน89,051.47บาทนับแต่วันที่7มิถุนายน2529จนกว่าจะชำระเสร็จโดยไม่
ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยว่าจะต้องชำระหนี้แก่โจทก์ในเงินต้นดังกล่าวในอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละเท่าใดในเมื่อจำเลยที่1ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ17.5ต่อปี
ตามสัญญาค้ำประกันแล้วแต่ไม่ได้กำหนดให้ว่าต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราเท่าใดจึง
เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาจึงแก้ไขให้ถูกต้อง โจทก์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง
ไปยังจำเลยที่2ตามภูมิลำเนาที่อยู่ของจำเลยที่2สองครั้งแต่ไม่สามารถส่งได้โจทก์จึง
บอกกล่าวการบังคับจำนองโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื่อให้มีผลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา728ฉะนั้นคำประกาศหนังสือพิมพ์จึงถือว่าเป็นคำ
ฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนองตามมาตรา715(3)โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่า
ประกาศหนังสือพิมพ์400บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีจากจำเลยที่2

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองแก่โจทก์เป็นเงิน 5,002,227.32 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,666,990.38 บาทตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของต้นเงิน 357,805.13 บาท ตามสัญญาขายลดตัวเงินกับสัญญาสินเชื่อเพื่อส่งออก และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 14,122 บาท ในหาค่าประกาศหนังสือพิมพ์และค่าเบี้ยประกันภัยนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ หากขายทอดตลาดทรัพย์จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาประกันหนี้อันเกิดจากการขายลดตัวเงินในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ดังนั้นหากจะต้องรับผิดชอบก็รับผิดชอบไม่เกินวงเงินจำนวนดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 2,542,179.83 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2530 ซึ่งเป็นวันที่ลูกหนี้คือบริษัทเอมที ไปโอ เคมิคัล โปรดักส์ จำกัด ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหนี้ที่จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบนับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2527 จากยอดหนี้ที่จำเลยที่ 2 ค้ำประกันบริษัทเอมที ไปโอ เคมิคัล โปรดักส์ จำกัด ตามสัญญากู้เงินเกินบัญชีเท่านั้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมกับบริษัทเอมที ไปโอ เคมิคัล โปรดักส์ จำกัด ชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 1,770,302.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับจำเลยที่ 1 ให้คิด

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2529 จำเลยที่ 2 นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับบริษัทเอมที ไบโอ เคมิคัล โปรดักส์ จำกัด ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันหนี้สัญญาขายลดตัวเงินจำนวน 89,051.47 บาท นับแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ (ดอกเบี้ยก่อนฟ้องไม่เกิน 102,170 บาท) หากไม่ชำระหนี้และหรือบริษัทเอมที ไบโอ เคมิคัล โปรดักส์ จำกัด ไม่ชำระหนี้ทั้งสามประเภทดังกล่าวแล้ว ให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นหลักประกันหนี้ทั้งสามประเภทออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้เพื่อต้นเงินจำนวน 900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2527 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2528 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2529 จนกว่าชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจำนวน 15,717.32 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 13,722 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คำนวณนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชี โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบถ้วนให้บังคับจำนองโดยนำทรัพย์จำนองของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระเฉพาะในส่วนของตนที่จะต้องรับผิดชอบ หากยังชำระหนี้เฉพาะในส่วนของตนไม่ครบก็ให้บังคับคดีเอาทรัพย์สินอื่นของจำเลยแต่ละคนตามส่วนที่ตนจะต้องรับผิดชอบได้นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการแรกว่า
หนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม
สัญญาค้ำประกันการขายลดตัวเงินที่จำเลยที่ 1 ได้ทำไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมาย
จ.40 ข้อ 1. วรรคสองระบุว่า "ผู้ค้ำประกันยอมเข้าค้ำประกันการชำระหนี้อันเกิดจาก
การขายลดตัวเงินดังกล่าวข้างต้นทุกฉบับต่อธนาคารรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระ
ทั้งหมดนับแต่วันผิดนัดจนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง" เมื่อโจทก์กับ
จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาระบุความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยดัง
กล่าวจำเลยที่ 1 จำต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปีตามเนื้อความใน
สัญญาเอกสารหมาย จ.40 แต่ในคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์กลับพิพากษา
ให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับบริษัทเอมที ไปโอ เคมิคัล โปรดักส์ จำกัด ชำระหนี้ตามสัญญา
ค้ำประกันนี้ขายลดตัวเงินจำนวน 89,051.47 บาท นับแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2529
จนกว่าจะชำระเสร็จ (ดอกเบี้ยก่อนวันฟ้องไม่เกินจำนวน 102,170 บาท) โดยไม่ได้
กำหนดอัตราดอกเบี้ยว่า จำเลยที่ 1 จะต้องชำระหนี้แก่โจทก์ในเงินต้นดังกล่าวใน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าใด เป็นการชอบหรือไม่ ในข้อนี้เห็นว่า ในเมื่อฟังว่าจำเลยที่
1 ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยแล้วแต่ไม่ได้กำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์
ในอัตราตามที่วินิจฉัยได้นั้นเป็นการไม่ชอบ จึงชอบที่ศาลฎีกาจะแก้ไขให้ถูกต้องต่อ
ไป ฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่า
ประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งการบังคับจำนองไปยังจำเลยที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 400 บาท
พร้อมดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 2 หรือไม่ ในข้อนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 728 บัญญัติไว้ว่า การบังคับจำนองผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยัง
ลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควร ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตาม
ตามคำขอดังกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่ง

จำนองให้ขายทอดตลาดก็ได้และมาตรา 715(3) บัญญัติว่า ทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้กับทั้งค่าอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วยคือ ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนองในข้อนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยที่ 2 ตามภูมิสำเนาที่อยู่ของจำเลยที่ 2 สองครั้ง แต่ไม่สามารถส่งได้โดยได้รับแจ้งว่าจำเลยที่ 2 ไปทำงานต่างจังหวัด และย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่โจทก์จึงบอกกล่าวการบังคับจำนองโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื่อให้มีผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 ดังกล่าวฉะนั้น ค่าประกาศหนังสือพิมพ์จึงถือได้ว่าเป็นค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 400 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากจำเลยที่ 2

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับบริษัทเอมที ไบโอ เคมิคัล โปรดักส์ จำกัด ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันหนี้สัญญาขายลดตัวเงินจำนวน 89,051.47 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าประกาศหนังสือพิมพ์จำนวน 507.26 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงิน 400 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สุวรรณค์ ตักदारักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ